双峰县永昌新型环保建材有限责任公司
“9·9”一般机械伤害事故调查报告

2023年9月9日8时40分许，双峰县永昌新型环保建材有限责任公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖南省安全生产条例》等有关法律法规规定，县人民政府批准成立了由县应急管理局任组长单位，县公安局、县总工会、县住建局等单位为成员单位的事故调查组，负责事故调查工作，同时邀请县纪委监委派员参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、模拟实验、资料调阅、人员询问、专家论证等方式，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

企业名称：双峰县永昌新型环保建材有限责任公司；统一

社会信用代码：；法定代表人：邓；企业类型：有限责任公司；经营场所：湖南省娄底市双峰县青树坪镇单家井村黄田组；注册日期：2018年1月23日；营业期限：50年；经营范围：混凝土路面砖的生产和制作。

公司共有5名股东：邓、朱、邓、邓、李，其中邓占股48.33%、邓占股26.67%、朱占股11.11%、邓占股8.33%、李占股5.56%。

公司法人代表为邓。邓任总经理负责全面工作；邓任董事长并负责对外业务；邓任安全管理员，负责厂区生产的安全管理等工作；朱负责财务工作；李未参与生产经营管理。

公司现有员工15人，其中管理人员6人，生产车间作业人员6人，后勤人员3人。公司设置了安全生产管理机构，建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产管理制度和操作规程，取得了《安全标准化三级标准证书》。

（二）事故单位相关人员情况

1.邓，男，身份证号码，双峰县永昌新型环保建材有限责任公司总经理，负责公司全面工作。

2.肖，男，身份证码，双峰县永昌新型环保建材有限责任公司车间主任、机械操作员。

（三）涉事机械情况

涉事机械为码垛机，系福建群峰机械有限公司产品，规格

型号：MDJ10G-0，产品经过检验合格，具有产品合格证，是与制砖机配套使用的全自动化码垛设备。2018 年 9 月投入使用。

码垛机工作原理：制砖运输带将砖传送至码垛机的码垛爪下方，码垛机通过两侧红外线遥感器启动码垛爪工作。红外线遥感器安装在码垛机座两侧，南侧安装两个红外线发射器，对应的北侧安装两个红外线接收器。码垛爪接收到指令后，先向下动作至砖上方，然后收缩抓爪，再向南运送至包装传送带。

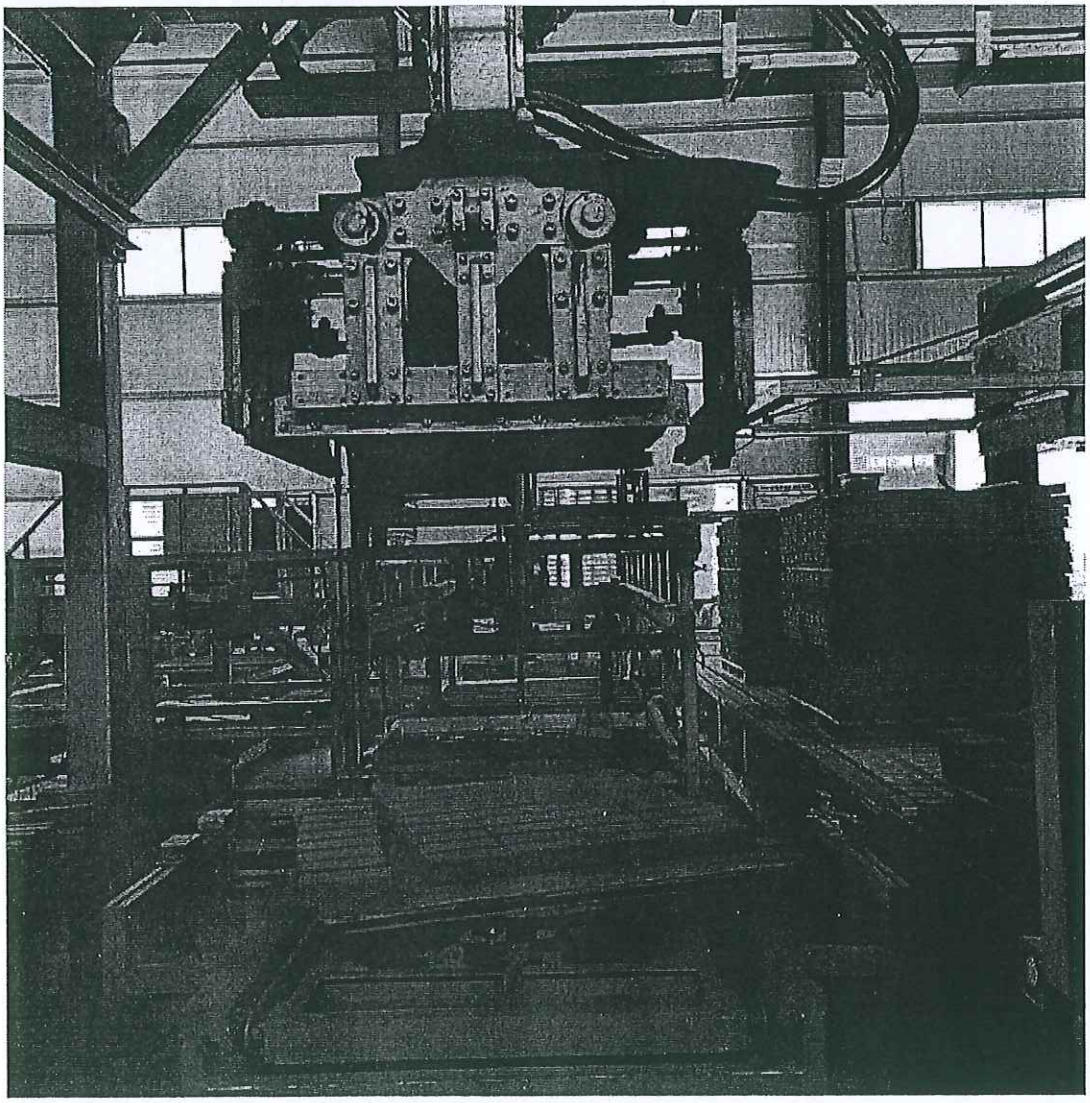


图 1　涉事设备全景图

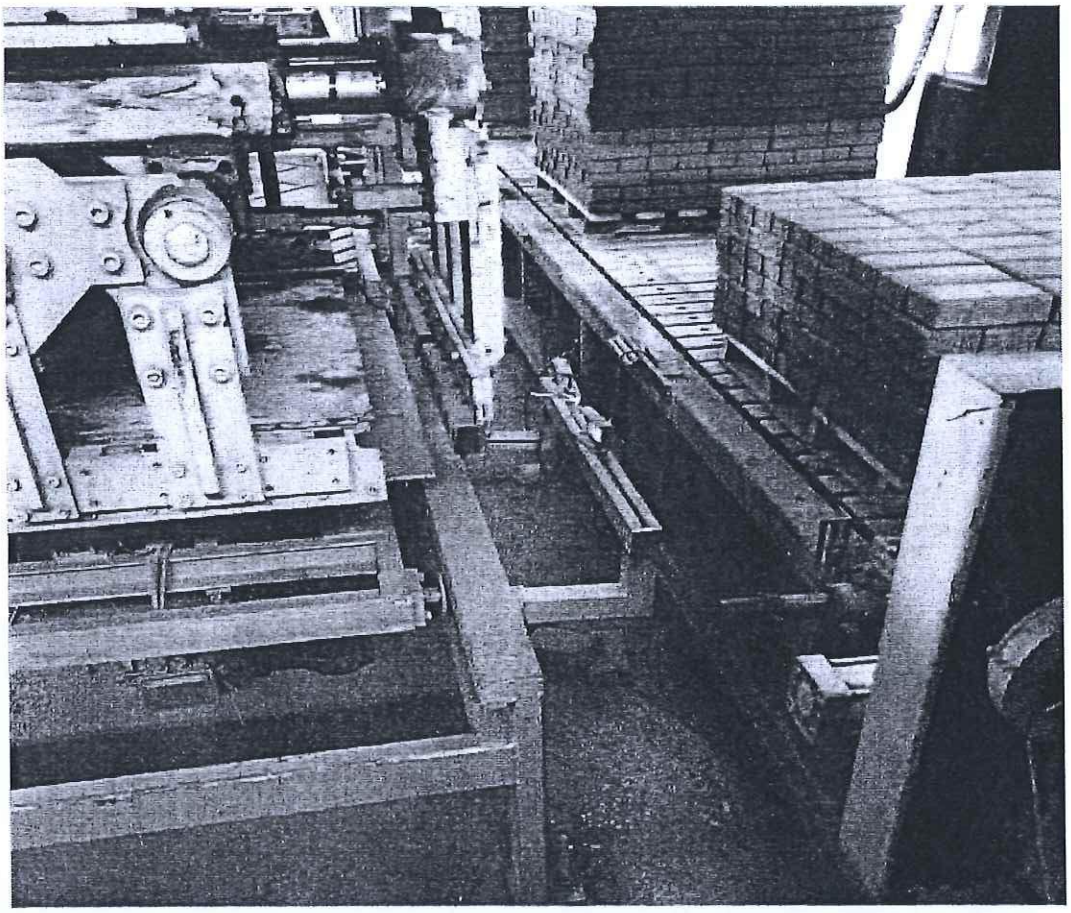


图 2　涉事设备侧面图

二、事故概况

（一）事故发生经过

2023 年 9 月 9 日 8 时 10 分，曾　和肖　二人进入 2 号车间做生产前准备工作，曾庆林在车间入口过道清扫作业，肖　在控制室先后启动制砖机和码垛机的开关准备给机械保养加注黄油。此时铲车司机熊　在厂区北部进料的道路上打扫卫生清理沙子。肖　启动机械几分钟后，关闭制砖机开关，给制砖机加注黄油。8 时 40 分左右，肖　加注完制砖机黄油后去给码垛机加注黄油，走到码垛机入口，发现曾　倒在码垛机和码垛输送带间隙处（间隙为 0.28 米），头部有大量血液

流出。

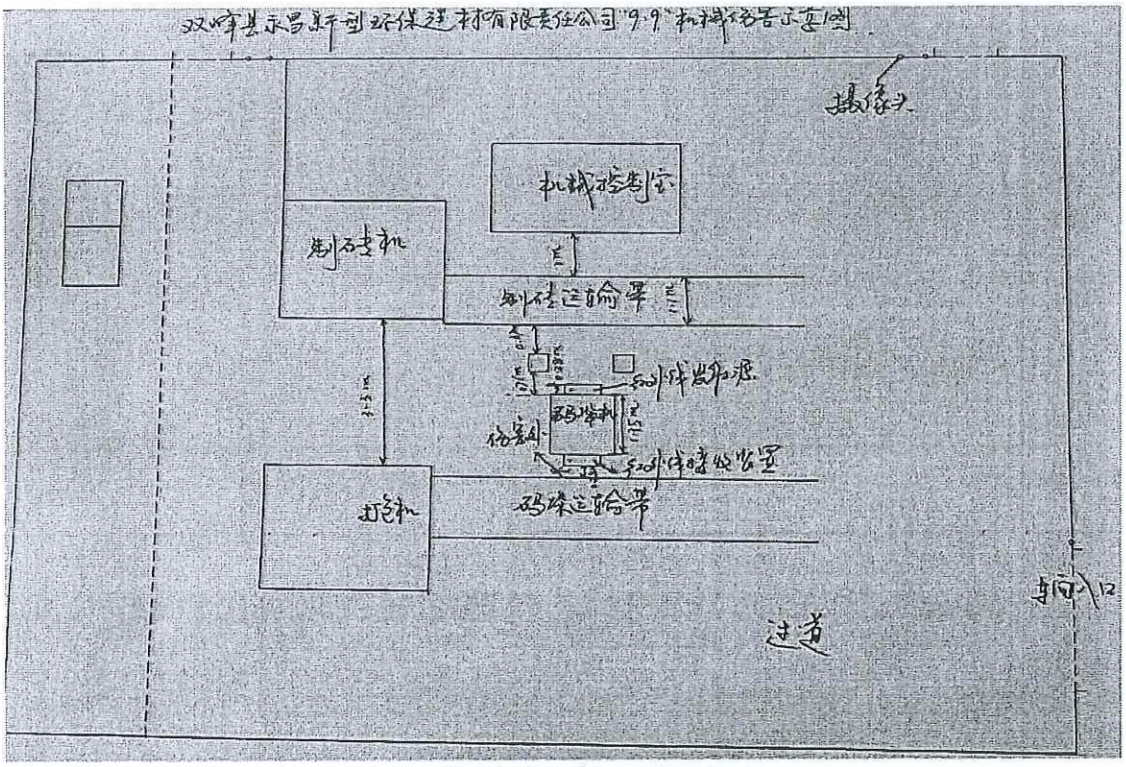


图 3　事故位置图

（二）事故救援情况

事故发生后，肖　立即关闭了 2 号车间电源总开关，并先后拨打公司管理人员邓　和总经理邓　的电话，叫来了车间外的熊　。邓　几分钟后赶到事故现场，并拨打了 120 急救电话。在 120 救援到达之前，熊　按住曾　头部伤口止血，但伤口一直流血不止。9 时 05 分，邓　赶到现场。9 时 10 分许，120 急救车到达现场，医生要现场人员把曾　搬移到垛码机旁平地处进行抢救。9 时 20 分许，医生宣布曾　抢救无效死亡。

120 急救人员走后，邓　拨打青树坪派出所电话报案。10 时许，青树坪派出所民警到达现场，对现场情况进行了摄像和

拍照。

（三）事故报告情况

9月9日9时30分许，邓　　向青树坪镇电话报告了事故情况。10时10分许，青树坪镇安全生产监督管理工作组负责人匡　　向县应急管理局电话报告了事故情况。

（四）事故善后处理情况

2023年9月10日，死者家属与双峰县永昌新型环保有限责任公司达成赔偿谅解协议，支付死者家属丧葬补助金、一次性死亡补助金、抚恤金、精神损失抚慰金等共计1135888.00元，赔偿款于9月17日全额支付。死者遗体于9月15日安葬。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者曾　　，男，汉族，1969年5月19日出生，现年54岁，身份证号码：　　，双峰县荷叶镇龙岭村人；事发时系双峰县永昌新型环保有限责任公司杂工，负责车间机械外围卫生和对垛码后的砖打包作业。

（二）直接经济损失

经调查统计，事故造成直接经济损失人民币113.8068万元。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

经调查组调查，综合认定事故发生的直接原因：曾　　违反操作规程，未佩戴安全帽，擅自进入码垛机与码垛运输带之

间的危险区域（该区域不是其工作范围），触发到码垛机的红外线感应开关，导致码垛机错误启动，码垛爪撞击到曾　　头部右侧。

（二）事故间接原因

1、肖　　违反安全操作规程有关“在进行设备检修，加油润滑和清理设备时，必须停机，且切断主电源”的规定，在进行机械保养加注黄油时，只关闭了制砖机开关，没有关闭码垛机开关使其停机，也没有切断主电源。

2、双峰县永昌新型环保有限责任公司企业安全生产主体责任落实不到位。存在安全培训教育走过场，企业员工自我安全防护意识不强；未督促从业人员严格执行岗位设备安全操作规程，未及时发现并制止员工的违章作业行为；未按《码垛机通用技术条件》（JB/T12751—2015）5.4　b）、e）的规定在制砖机与码垛机间危险区域入口处设置安全防护装置和明显的安全警示标志；未严格督促从业人员正确穿戴劳动防护用品。

（三）事故性质

经调查组调查认定，该事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

五、有关部门单位履行安全监管职责情况

（一）　　镇人民政府

　　镇人民政府负有安全生产属地管理职责。　　镇安全生产监督管理工作组按照《　　镇人民政府关于〈　

镇社会治安和应急管理办公室安全生产监督管理工作组2023年度安全生产监督检查计划〉的批复》要求，将双峰县永昌新型环保有限责任公司纳入2023年度安全生产监督检查计划，2023年以来监管执法检查情况如下：3月13日，对双峰县永昌环保建材有限责任公司复工复产进行验收，形成现场检查记录（湘娄双）应急现记〔2023〕584号，下达责令整改文书（湘娄双）应急责改〔2023〕423号，同意复产。6月6日、7月11日，先后对双峰县永昌环保建材有限责任公司进行检查，分别制作现场检查记录（湘娄双）应急现记〔2023〕1490号、（湘娄双）应急现记〔2023〕1860号，下达责令整改文书（湘娄双）应急责改〔2023〕1103号、（湘娄双）应急责改〔2023〕1330号，其中7月11日检查发现生产车间安全通道不畅通，对企业进行了处人民币伍佰元整罚款的行政处罚。镇安全生产监督管理工作组在检查中，发现了企业存在配电屏用电接线不规范，配电箱未及时落锁、柴油未及时入库、厂房围墙外临320国道危险处未设置防护栏、生产厂区安全通道不畅通等问题，但对厂区内堆码超高问题没有责令其整改，未排查出此次事故暴露出来的该企业作业现场管理混乱、员工教育培训不到位、员工作业未正确穿戴劳动防护用品和违反安全操作规程等问题，“双重预防”机制建设指导不全面不具体，安全生产监管执法检查不够深入不够严格。

（二）县局

县局负有全县工贸行业安全管理职责，根据《双峰县人民政府办公室关于印发〈双峰县局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（双政办发〔2016〕35号）相关规定，具体工作由局民爆与安全生产管理股负责。2023年以来，县局党组、局务会专题研究工贸领域安全生产工作4次，印发《2023年开展工业领域安全生产检查的工作计划》《双峰县工业领域重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》等安全生产相关文件，组织开展工贸领域重大事故隐患专项排查整治2023行动，排查整治工贸领域重大事故隐患20处。2023年2月23日，副局长胡率局民爆与安全生产管理股有关人员对双峰县永昌新型环保有限责任公司开展安全检查，督促指导企业开展安全生产隐患排查治理。

（三）双峰县局

双峰县局负有全县工贸行业安全监管职责。双峰县永昌新型环保有限责任公司未纳入《双峰县局2023年度安全生产监督检查计划》。2023年6月20日、21日，双峰县局工贸安全生产监督管理股举办全县工贸企业主要负责人安全教育培训班，双峰县永昌新型环保有限责任公司邓参加培训。2023年3月25日、6月18日，双峰县局工贸安全生产监督管理股先后2次抽查检查双峰县永昌新型环保有限责任公司。

六、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

曾，男，双峰县永昌新型环保有限责任公司杂工，违规擅自进入码垛机自动作业危险区域，且未按规定要求佩戴安全帽，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对相关人员的处理建议（3人）

1、肖，男，身份证码，双峰县永昌新型环保建材有限责任公司车间主任兼机械操作员，违反安全操作规程“在进行设备检修，加油润滑和清理设备时，必须停机，且切断主电源”的规定，在进行机械保养加注黄油时，只关闭了制砖机开关，没有关闭码垛机开关，也没有切断主电源，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局对其依法立案查处。

2、邓，男，身份证号码，双峰县永昌新型环保建材有限责任公司法定代表人、总经理。未按规定履行安全生产主要负责人法定安全生产管理职责，未有效组织实施本单位安全生产教育培训，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除安全生产事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项之规定，对事故负有领导责任。建议由双峰县应急管理局对其依法立案查处。

3、肖，男，身份证号码，中共党员，青树坪镇安全生产监督管理工作组副组长，负责青树坪镇工贸行业安全生产监督管理工作，对双峰县永昌新型环保建材有限责任公司安全生产监督管理不到位，对本起事故负有责任，考虑其在事故调查过程中，积极配合调查，如实说明本人履行安全监管职责情况，依据《中国共产党纪律处分条例》有关规定，建议予以诫勉。

（三）对事故单位的处理建议（1个）

双峰县永昌新型环保有限责任公司，安全主体责任落实不到位，安全教育培训存在走过场，未督促从业人员严格执行岗位安全操作规程，未及时发现并制止员工的违规作业行为，未在危险场所设置明显的安全警示标志，未严格督促从业人员正确穿戴劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十五条、第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，对事故负有主要责任。建议由双峰县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）其他处理建议（4个）

1、**镇安全生产监督管理工作组，**对企业安全生产执法检查不够深入、全面，对事故发生负有责任，建议责成镇安全生产监督管理工作组向镇人民政府作出深刻书面检讨，由双峰县安全生产委员会办公室进行通报批评。

2、**镇人民政府，**对企业履行安全生产属地管理责任

不够，对事故发生负有责任，建议责成　　镇人民政府向双峰县人民政府作出书面检查。

3、**双峰县　　局**，履行工贸行业安全生产主管责任不够，对事故发生负有责任，建议责成双峰县　　局向双峰县人民政府作出书面检查。

4、**双峰县　　局**，履行工贸行业安全生产监管责任不够，对事故发生负有责任，建议责成双峰县　　局向双峰县人民政府作出书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，针对本次事故特点和暴露出的突出问题，提出如下事故防范和整改措施建议：

（一）双峰县永昌新型环保有限责任公司。一要认真组织召开事故分析会，深刻吸取事故教训，强化企业安全生产主体责任落实，举一反三，对相关责任人员进行严肃处理，杜绝各类事故发生。**二要**强化企业全员安全生产责任制落实，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程，保障安全生产投入，确保满足安全生产环境和条件。**三要**强化安全教育培训，认真制定安全培训教育计划并严格落实，加强对安全生产法律法规的学习，加强安全生产管理人员的安全培训教育和专业技术培训，提升全员安全生产意识和安全技能，使从业人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和

管理能力。**四要**深入开展隐患排查，强化风险管控，对重点部位、重点环节、重点设备、重点作业场所组织开展全方位隐患排查，加强风险辨识与管理，排查治理安全隐患，防范事故发生。**五要**进一步加强作业现场管理，严格作业现场管理，督促从业人员依法依规安全作业，严格落实有关劳动保护和安全防护措施。

（二）　　镇人民政府。一要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，进一步强化“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线意识，切实树牢安全发展理念，正确处理安全与发展的关系。**二要**认真组织召开事故分析会，深刻汲取事故教训，进一步落实属地管理责任，利用多种途径将本次事故的经验教训传达至辖区内企业。**三要**严格按照年度执法计划安排和阶段性重点工作任务要求，认真开展安全生产检查督查，加大对高危涉危企业、重点企业和不放心企业的检查频次和力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，全面提升企业安全保障水平。**四要**在辖区范围组织开展一次针对涉事设备安全的全面排查，全面清理并适时掌握企业生产经营状况，及时为企业提供安全生产指导服务，帮助企业提升安全生产管理水平。

（三）双峰县　　局、双峰县　　局等部门单位。一要认真履行安全生产监督管理职责，按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，督促、管理、指导全县工贸

行业企业加强安全生产管理，严格落实安全生产主体责任，严防生产安全事故发生。**二要**加大安全生产执法检查力度，对检查出的问题隐患必须要求企业切实整改到位、清零消除，并举一反三，全覆盖排查治理隐患，同时加大对安全生产违法违规行为事前处罚力度，以案释法倒逼企业严格执行安全生产法律法规、规章制度和操作规程，坚决杜绝“三违”行为。**三要**督促指导全县各建材生产企业进一步完善安全生产管理制度，建立健全并严格落实全员安全生产责任制，推进“双重预防”机制建设，推行“一会三卡”管理制度，加强现场安全管理，有效防范化解安全风险。**四要**加强安全生产教育培训工作，督促指导企业强化对从业人员的安全教育培训，因地制宜组织开展事故现场警示教育，以案为鉴，用身边事教育身边人，紧紧抓住法定代表人、董事长、总经理、实际控制人这个关键，进一步强化安全意识、法律意识、责任意识，促进企业依法依规组织生产经营建设活动。

双峰县永昌环保建材有限责任公司

“9·9”一般机械伤害事故调查组

2023 年 11 月 22 日